

ДОГОВОР № 6/н
на оказание консалтинговых (информационно-консультационных) услуг
в сфере морской занятости

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АГАТ» (ОГРН 1225000105967, ИНН 5022072992), именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице Билалова Дмитрия Рустамовича, действующего на основании доверенности от _____, с одной стороны, и

_____, именуемый(-ая) в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги в сфере морской занятости, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2. Конкретный перечень услуг и их стоимость согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору (Приложение № 1), которое является его неотъемлемой частью.

1.3. Услуги, как правило, включают:

- консультирование по вопросам трудоустройства на морские суда;
- информирование о вакансиях;
- содействие в подготовке резюме (анкеты);
- организацию взаимодействия с потенциальными работодателями (судовладельцами);
- организацию и сопровождение собеседований;
- помощь и содействие в получении документов;
- общее сопровождение в процессе трудоустройства.

1.4. Исполнитель не является работодателем, не вступает в трудовые отношения с Заказчиком и не гарантирует трудоустройство.

2. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЛУГ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Услуги носят исключительно информационно-консультационный характер. Исполнитель не осуществляет деятельность по трудоустройству и не является кадровым агентством или иным посредником в области найма.

2.2. Решение о заключении трудового или иного контракта с Заказчиком принимается исключительно судовладельцем (работодателем) и находится вне сферы влияния и контроля Исполнителя.

2.3. Исполнитель не оказывает услуг по оформлению документов, а лишь содействует в организации их получения Заказчиком самостоятельно.

2.4. Результат услуг (трудоустройство, заключение контракта, выход в рейс) зависит от третьих лиц — судовладельцев, кадровых комиссий, государственных органов, — что исключает ответственность Исполнителя за их действия или бездействие.

3. ФОРМА ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

3.1. Настоящий Договор может быть заключён в следующих формах, признаваемых Сторонами равнозначными:

- подписание оригиналов на бумажном носителе с обменом экземплярами;
- обмен скан-копиями или фотографиями подписанных экземпляров через мессенджеры WhatsApp и/или Telegram — в соответствии со статьями 160 и 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

3.2. Скан-копия или фотография подписанного Договора (Приложения, Акта), направленная Стороной через мессенджер WhatsApp или Telegram с номера телефона, указанного в реквизитах

данной Стороны, имеет полную юридическую силу и признаётся Сторонами документом, подтверждающим факт подписания.

3.3. Стороны признают, что номер телефона, с которого направлены документы, является надлежащим идентификатором Стороны при условии, что данный номер указан в реквизитах соответствующей Стороны настоящего Договора.

3.4. Договор считается заключённым также в случае совершения Заказчиком конклюдентных действий — в частности, оплаты выставленного Исполнителем счёта на оказание услуг. Такая оплата в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ признаётся полным и безоговорочным акцептом условий настоящего Договора, в том числе при отсутствии подписи Заказчика на бумажном носителе.

3.5. Стороны пришли к соглашению, что переписка в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а также по электронной почте, ведущаяся с номеров телефонов (адресов), указанных в реквизитах Сторон, является допустимым и достаточным способом обмена юридически значимыми сообщениями в рамках исполнения настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость услуг (вознаграждение Исполнителя) устанавливается в Приложении № 1.

4.2. Оплата производится одновременно либо в порядке, установленном Приложением № 1. Допускается предоплата и (или) авансирование.

4.3. Факт оплаты Заказчиком выставленного счёта означает полное и безоговорочное согласие Заказчика со всеми условиями настоящего Договора (акцепт по пункту 3 статьи 438 ГК РФ). Отсутствие собственноручной подписи на настоящем Договоре не освобождает Заказчика от исполнения принятых обязательств.

4.4. Исполнитель вправе получать вознаграждение от третьих лиц (работодателей), что не влияет на стоимость услуг для Заказчика.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Услуги оказываются дистанционно (мессенджеры, телефон, электронная почта) либо при личном взаимодействии — по договорённости Сторон.

5.2. В рамках оказания услуг Исполнитель:

- формирует анкету Заказчика;
- направляет данные потенциальным работодателям;
- организует собеседования и переговоры.

5.3. Количество предложенных вакансий не ограничено, однако не является фиксированным показателем и не гарантируется.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

- предоставить достоверные данные, в том числе паспорт, фотографии, предыдущие морские документы, анкету;
- являться на организованные Исполнителем собеседования;
- лично пройти медицинскую комиссию;
- лично пройти дактилоскопию;
- соблюдать требования работодателей;
- оплатить услуги в установленные Договором сроки.

6.2. Исполнитель обязан:

- проверить комплектность представленных Заказчиком документов;
- при необходимости запросить список недостающих документов;
- исполнять иные обязанности, установленные Приложением № 1.

7. ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Исполнитель не может гарантировать:

- трудоустройство Заказчика;
- заключение контракта с судовладельцем;
- уровень дохода Заказчика;
- срок выхода в рейс.

7.2. Исполнитель не несёт ответственности за:

- решения работодателей (судовладельцев) об отказе в найме;
- действия или бездействие третьих лиц;
- неисполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Договора;
- последствия предоставления Заказчиком недостоверных сведений.

8. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время, направив Исполнителю письменное уведомление.

8.2. Возврат денежных средств производится за вычетом:

- стоимости фактически оказанных услуг;
- документально подтверждённых расходов, понесённых Исполнителем.

8.3. После оказания консультационных услуг (в том числе частичного исполнения этапов, предусмотренных разделом 10) возврат денежных средств за соответствующий этап не производится.

8.4. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта приёма-сдачи оказанных услуг направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированные письменные возражения.

8.5. В случае если в указанный срок Заказчик не направил подписанный Акт или мотивированные возражения, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объёме, Акт — подписанным. Направление Акта через мессенджер WhatsApp или Telegram с номера телефона, указанного в реквизитах, приравнивается к направлению в письменной форме.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор (в том числе путём оплаты счёта в соответствии с пунктом 4.3), даёт согласие Исполнителю на:

- сбор, хранение, обработку персональных данных Заказчика;
- передачу персональных данных потенциальным работодателям (судовладельцам) в целях исполнения настоящего Договора.

9.2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

10.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

10.2. Исполнитель оказывает услуги, как правило, в следующие сроки:

- Этап 1: Подготовка, обучение, медицинское прохождение — до 14 дней с даты заключения Договора;
- Этап 2: Оформление УЛМ и мореходной книжки — после завершения этапа 1, до 14 дней;
- Этап 3: Содействие в трудоустройстве (первичный контракт) — поиск и предложение вакансий, рассылка анкеты, организация собеседований и переговоров; результат — содействие в заключении контракта для набора ценза; срок: индивидуально;
- Этап 4: Повышение квалификации — после набора ценза;
- Этап 5: Заключение контракта — после завершения этапов 3 и 4.

10.3. Указанные сроки являются ориентировочными. Исполнитель не гарантирует трудоустройство, заключение контракта и сроки выхода в рейс.

10.4. Обязательства Исполнителя по каждому этапу считаются выполненными с момента совершения соответствующих действий (проведение консультации, направление вакансий, организация собеседования и иные предусмотренные Договором действия).

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

11.1. Стороны предпринимают меры для разрешения споров путём переговоров.

11.2. Стороны установили обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.

11.3. До предъявления иска Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию с указанием требований, их обоснования и ссылок на нарушенные нормы законодательства и/или условия Договора. К претензии прилагаются копии подтверждающих документов.

11.4. Сторона, получившая претензию, обязана направить мотивированный письменный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента доставки претензии.

11.5. Спор передаётся на рассмотрение суда не ранее истечения 60 (шестидесяти) календарных дней со дня направления претензии.

11.6. Если Заказчик является физическим лицом, споры рассматриваются судом общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя либо по месту жительства Заказчика, по выбору Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в применимой части).

11.7. Если Заказчик является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, споры рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения Исполнителя.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. Обмен скан-копиями или фото подписанных экземпляров через WhatsApp/Telegram с номеров, указанных в реквизитах, приравнивается к обмену подлинниками.

12.3. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение № 1 — Дополнительное соглашение (перечень и стоимость услуг).

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «АГАТ»

Юр. адрес: 140415, МО,

г. Коломна, ул. Островского, д. 15

ОГРН 1225000105967

ИНН 5022072992

КПП 502201001

Р/с 40702810601500151721

Банк ТОЧКА

БИК 044525104

К/с 30101810745374525104

Тел. (WhatsApp/Telegram):

+7 (____) ____-____-____

Подпись: _____ Билалов Д.Р.

ЗАКАЗЧИК

ФИО: _____

Паспорт: серия _____ № _____

Выдан: _____

Дата рождения: _____

Адрес регистрации: _____

Тел. (WhatsApp/Telegram):

+7 (____) ____-____-____

(номер для обмена документами)

Подпись: _____

** Договор, подписанный Заказчиком и направленный Исполнителю в виде фото или скан-копии через WhatsApp/Telegram с номера, указанного в реквизитах Заказчика, имеет полную юридическую силу в соответствии со ст. 160, 434 ГК РФ..*